

1501057-69.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501057-69.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501057-69.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157968/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do seu Ilustre membro em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições constitucionais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na denúncia, nos seguintes termos: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 9 de junho de 2022, por volta das 13h04, na Rua Quatorze de Novembro, nº 234, viela 2, Jardim Comunitário, nesta cidade e comarca de Taboão da

Serra, PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO SANTOS, qualificado às fls. 8, trazia consigo e efetivamente vendia 53,4g (cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de cocaína, dividida em 80 (oitenta) invólucros individuais, 153,2g (cento e cinquenta e três gramas e dois decigramas) de maconha, dividida em 56 (cinquenta e seis) invólucros individuais e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de crack, dividido em 30 (trinta) pedras individuais, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o laudo de constatação de fls.18/20.”.

O réu foi devidamente notificado (fls. 85) e, por intermédio de defensor nomeado pelo Convênio DPE/OAB, apresentou defesa prévia (fls. 90).

Não sendo caso de rejeição da denúncia, esta foi recebida em 19/8/2022 (fls. 92/94), designando-se audiência, na qual foram ouvidas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais, tendo o Ministério Público pleiteado a condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, sustentando a ausência de provas, e, subsidiariamente, pediu os benefícios da pena.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e ponderado, DECIDO.

Ausentes preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), B.O. (fls. 02/03), Auto de Exibição (fls. 12/13), Auto de Constatação Preliminar (fls. 18/20), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 74/76), bem como pela prova oral colhida em audiência, que demonstram com clareza que o réu trazia consigo e efetivamente vendia drogas em desacordo com a lei. Vejamos.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA CAPPI e DANIEL CARDOSO DE AQUINO, ouvidos em sede policial (fls. 05/07) e em Juízo, disseram que na data dos fatos receberam denúncia anônima sobre um homem que estaria realizando a venda ilegal de drogas. Diante do informado e cientes das características do denunciado, dirigiram-se ao local indicado, onde observaram uma pessoa com características semelhantes, a qual trazia consigo uma sacola plástica e, ao perceber a aproximação da polícia, lançou a sacola sobre uma laje. Diante disso, abordaram o sujeito, o qual foi identificado como sendo PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO DOS SANTOS. Destacaram que, informalmente, o indivíduo confessou estar naquele local comercializando drogas. Esclareceram que a sacola foi recuperada e no seu interior havia 30 pedras de crack, 56 trouxas de maconha e 80 porções de cocaína. Na sequência deram voz de prisão em flagrante ao agente e o conduziram até a delegacia.

O réu, por sua vez, silente em sede policial (fls. 08), em juízo confessou o crime.

Pois bem.

Com efeito, os policiais descreveram a ocorrência conforme narrado na denúncia, expondo os fatos com riqueza de detalhes, de forma convicta e mantendo a mesma versão desde a fase pré-processual, o que confere elevada credibilidade a seus relatos, sobretudo porque em consonância com as demais prova constante dos autos.

Destaco que eventual crítica levantada em relação à palavra dos policiais, sem

qualquer indício ou circunstância que retire a fé pública de que são detentores, não merece acolhida.

Outrossim, somando-se à prova testemunha, os Laudos Periciais de fls. 18/20 e 74/76, atestam que as drogas encontradas em poder do réu consistiam em 53,4g de COCAÍNA, 7,8g de CRACK e 153,2g de MACONHA (drogas de uso proibido, conforme Portaria 344/98 da Anvisa).

Ainda, evidente que as substancias apreendidas se destinavam ao tráfico, pois a quantidade e natureza das drogas mostram-se incompatíveis com o mero uso pessoal, sobretudo porque são substâncias extremamente nocivas ao organismo humano, das quais ínfimas quantidades surtem os efeitos desejados pelos usuários.

Além disso, a forma como a droga estava acondicionada (pequenas frações embaladas separadamente – Auto de exibição de fls. 12/13) indica seu destino ao comércio espúrio.

Por fim, o réu confessou o crime.

Desse modo, evidente não ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como a autoria imputada ao Réu, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que o réu era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão apreciadas por ocasião da dosimetria.

Procedente a denúncia, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, observo que há circunstância desfavorável, dada a diversidade e quantidade da droga apreendida. Além disso, o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado (fls. 38/39 – Processo 2485-32.2014.8.26.0050 e Processo 30113-64.2012.8.26.0050), uma das quais será considerada nesta fase como antecedente e a outra na segunda fase como reincidência. Quanto às demais circunstâncias judiciais, não há nos autos dados suficientes para a devida aferição. Diante disso, exaspero a reprimenda em 1/3, fixando a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, com pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), que considero equivalentes. Logo, mantenho a pena no patamar fixado na primeira fase.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição da pena, destacando-se a não aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, dada a reincidência do réu. Assim, fixo a pena definitiva em 06 anos, 08 meses de reclusão, com pagamento de 666 dias-multa.

À míngua de elementos que demonstrem a capacidade econômica do réu, fixo cada dia

multa no valor unitário mínimo.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando os critérios do art. 33, §§2º e 3º do CP, deve ser fixado o regime fechado, pois incompatível outro, já que o réu é reincidente e não lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, dado o montante da pena e a reincidência do réu (arts. 44, II, e art. 77, I, do CP).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO SANTOS (RG 43947593, filho de Elizabeth da Silva), por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 anos, 08 meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, cumulada com o pagamento de 666 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 804 do CPP, observada a gratuidade judiciária de que é beneficiário.

Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que não se alteraram as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar.

Deixo de proceder à fixação do valor mínimo da indenização previsto no art. 387, IV, do CPP, em razão da ausência de pedido expresso.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

Em relação à pena de multa e eventual cobrança de taxa judiciária, cumpra-se nos termos do Provimento 05/2022, e havendo saldo remanescente, devolver ao réu.

Proceda-se em relação a eventuais drogas e valores apreendidos nos termos do art. 63, §1º e 72 da Lei 11.343/06, se o caso. Servindo o presente de ofício à Autoridade competente.

Expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias ao início da execução penal; e

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Se dativo, arbitro os honorários advocatícios do(a)(s) defensor(es) nomeado(a)(s), nos termos do Convênio DPE/OAB. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) certidão(ões).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Taboão da Serra, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA